



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI

composto dai Magistrati:

Dott. Michele Cappai	Presidente e rel. est
Dott. Francesco Maria Ciaralli	Giudice
Dott.ssa Beatrice Ruperto	Giudice

Riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado recante il numero di ruolo n. 2723 dell'anno 2024, promossa da

Parte_1 con l'Avv. Federica Roiter
e **DANIELA BATTILANA**, con l'Avv. Laura Passacantilli

PARTI RICORRENTI

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Tivoli;

PARTE NECESSARIA

OGGETTO: separazione personale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso congiunto, *Parte_1* e Daniela Battilana hanno adito questo Tribunale affinché pronunciasse la loro separazione personale

Le parti hanno dedotto:

-di avere contratto matrimonio concordatario in data 6 giugno 2013 a Guidonia Montecelio, con atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Guidonia Montecelio dell'anno 2013, Parte 2, n. 2, Sezione A, optando per il regime della separazione dei beni;

- che dalla loro unione sono nati due figli: *Persona_1* a Tivoli il 18 marzo 2008 e *Per_2* [...] a Tivoli il 13 aprile 2015;

- a causa della forte incompatibilità di carattere e di continui dissidi, la vita matrimoniale si è rivelata da qualche tempo intollerabile al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza tra i due coniugi.

Per le ragioni sopra esposte, i ricorrenti, avvalendosi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno chiesto che venisse pronunciata la loro separazione consensuale alle seguenti condizioni:

- a) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;*
 - b) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti; il marito se ne è già allontanato;*
 - c) I figli minori sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;*
 - d) Il padre avrà diritto di vedere e frequentare liberamente i figli, previa comunicazione alla madre ed in ogni caso i genitori si impegnano a rispettare le seguenti modalità di visita del padre con i figli:*
 - il padre trascorrerà con i figli tutti i venerdì dalla fine dell'orario di lavoro del padre con pernotto fino al sabato pomeriggio, nonché il martedì dalla fine dell'orario di lavoro del padre con pernotto e verranno accompagnati a scuola dal padre.*
 - Durante il periodo estivo (giugno, luglio, agosto) il padre terrà con sé i minori per quindici giorni anche non consecutivi – il padre avrà cura di comunicare alla madre il periodo estivo che verrà trascorso con i figli entro il 31 maggio di ogni anno.*
 - Le vacanze natalizie verranno alternate di anno in anno tra i genitori nelle seguenti modalità: il 24 dicembre fino al 25 mattina con un genitore, il 25 e il 26 dicembre con l'altro genitore; il 31 dicembre e il primo gennaio con un genitore e il 6 gennaio con l'altro.*
 - Le vacanze pasquali verranno così alternate: la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) con l'altro genitore;*
 - Le altre festività o ponti verranno alternati tra i genitori di comune accordo e in base agli impegni lavorativi dei genitori stessi;*
- Il tutto salve diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori che terranno conto del preminente interesse dei figli.*
- I minori saranno liberi di frequentare ciascun nucleo familiare dei rispettivi genitori;*
 - e) Le rate del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare verranno suddivise tra i coniugi al 50%;*

- f) Il padre contribuirà al mantenimento dei figli con il versamento alla madre della somma complessiva di € 200,00 mensili (€ 100,00 a figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 16 di ogni mese. Contribuirà altresì nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, così come stabilito dal Protocollo stilato dal Tribunale di Tivoli, che ivi si intende integralmente richiamato e trascritto e di cui le parti sono perfettamente a conoscenza.*
- g) L'assegno unico andrà interamente alla madre, mentre le detrazioni fiscali saranno ripartite al 50% tra i genitori.*
- h) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;*
- i) Le autovetture: Fiat Panda tg. GS217PP di proprietà di Parte_1 e la Renault Modus tg. DV305SE di proprietà di Daniela Battilana, rimarranno nella loro rispettiva proprietà esclusiva;*
- j) I coniugi sin da ora si rendono disponibili al consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio e dei passaporti.*

All'udienza del 4 ottobre 2024, con note di trattazione scritta, i ricorrenti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e i difensori hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

La causa, dunque, è stata rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere accolto e di conseguenza deve essere dichiarata la separazione consensuale dei coniugi.

I coniugi hanno dichiarato che non vi è più possibilità di riconciliazione.

La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, le quali appaiono rispondenti all'interesse dei figli minori.

Il Collegio, verificata la rispondenza all'interesse dei minori delle condizioni stabilite nel ricorso e accertata l'impossibilità di riconciliazione, ritiene che il ricorso meriti pieno accoglimento.

Sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, tenuto conto che il ricorso è stato proposto congiuntamente.

P.Q.M.

Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 2723 dell'anno 2024:

- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a Roma il 21 febbraio 1979 e Daniela Battilana nata a Tivoli il 23 luglio 1980, alle condizioni sopra descritte;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Guidonia Montecelio di procedere

all'annotazione della presente sentenza e di provvedere a tutte le incombenze di legge;

- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.

Così deciso in Tivoli, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024.

Il Presidente

Michele Cappai